

國立臺灣藝術大學學生會選舉罷免法

第一章 總則

第一條

組織章程規定以選舉罷免產生之職位，依本法規定辦理。

第二條

本會之選舉罷免，依本法規定辦理，並以普通、平等、直接、無記名方式為之。但有特別規定者，從其規定。

第二章 選舉罷免機關

第三條

本會選舉罷免事務，由選舉委員會負責辦理。

第四條

選舉委員會隸屬本會行政機關，依法獨立行使職權，置選舉委員七人，任期一年，以其中一人為主任委員，選舉委員之產生依下列規定：

- 一、主任委員由會長提名一人，經學生代表大會同意任命之，並不得兼任行政中心或學生代表大會之任何職務。
- 二、除主任委員外之選舉委員六人，三人由會長直接任命，三人由議長提名，經學生代表大會議決同意任命。
- 三、第一款及第二款之任命，應於原任者任期屆滿後之三十日內完成。
- 四、新任選舉委員之任期，由原任者任期截止日開始計算。

第五條

選舉委員之任命，如無法於規定期間內完成，致原任選舉委員任期屆滿，而無新任之選舉委員接替職位時，由原任之選舉委員代行職權，至該職位有接替者時截止。

第六條

選舉委員如因辭職或有其他致其無法行使職權之情事而出缺者，應由原任命者於七日內，再行任命。

第一項接替出缺之職位者，其任期至原任者任期屆滿為止。

如該出缺之職位，原任命者不於規定期間截止前行任命者，得逕由另一任命者，經第四條第一項第二款之程序，指定一人代理。

前項代理者，至原任命者行任命後截止。

第七條

主任委員對外代表選舉委員會，不參與日常事務運作，並於遇爭議衝突時，居中協調。

其餘選舉委員六人，綜理選舉罷免事務。

第八條

選舉委員會之會議，由主任委員擔任主席。但主任委員僅得於可否同數時，加入投票。

前項之會議，選舉委員均應出席方得開會。

第九條

下列事項，應經會議決之：

- 一、辦理選舉罷免之執行計畫。
- 二、各項選舉罷免之公告內容。
- 三、違反選舉罷免法規之裁罰事項。
- 四、其他重大事項。

第十條

選舉委員有下列行為者，應自行辭職：

- 一、為當次選舉之候選人助選。
- 二、公開支持、反對罷免者。
- 三、偏頗選舉中特定一方。

第十一條

選舉委員會得遴聘本校學生若干人為選務人員，處理選舉罷免事務，其遴聘方式由選委會決定，但不得由候選人提出。

第三章 選舉資格及制度

第一節 選舉資格

第十二條

本會會員皆有選舉權。

第十三條

本會會員除本法另有規定外，皆得於其選舉區，登記為候選人。

第十四條

有符合下列任一情形者，不得為本會任何選舉之候選人：

- 一、下學年不具學籍者。
- 二、擔任選舉委員者。
- 三、擔任選務人員者。
- 四、受監護或輔助宣告，尚未撤銷者。
- 五、受破產宣告確定，尚未復權者。
- 六、褫奪公權，尚未復權者。

第二節 選舉制度

第十五條

會長副會長之選舉，以全校為單一選舉區，採單記投票，相對多數決之。

前項選舉之有效票總數，應達選舉權人總數百分之二以上，始為有效。

前項有效票數門檻未達者，應辦理補選。

第十六條

學生代表大會選舉代表之選舉，以各學院分別為一選區，採單記投票，相對多數決之，並視該選舉區應選名額為若干人，依得票數排序取前若干名當選。

前項各選區之應選名額，由選舉委員會依組織章程之規定計算，並依各學院學生人數分配之。

前項之計算及分配，應於每屆選舉時重新為之。

第十七條

雙主修者得於學生代表大會選舉代表選舉時，選擇一學院為其選區。

第十八條

會長副會長選舉及學生代表大會學生代表選舉，如為同額或不足額競選時，應在選票載明對每一候選人之同意及不同意兩選項。

前項每一候選人，同意票應大於不同意票，方得當選。

第十九條

如選舉遇有無人登記為候選人者，應辦理補選，但以一次為限。

第四章 選舉程序

第一節 候選人登記期間

第二十條

本法所稱之候選人登記期間，指候選人登記公告發布日，至選舉公報發布日。

第二十一條

選舉委員會應於下學期第十周前，發布該次選舉及候選人登記公告，內容應載明下列各款：

- 一、投票期間。
- 二、應選舉之職位。
- 三、各選區之應選名額。
- 四、候選人登記時間、應繳交之資料及費用。
- 五、選舉委員名單。
- 六、空白登記表之電子檔案。
- 七、選舉規則。
- 八、其他選舉相關之說明文字。

第二十二條

候選人登記應繳交下列資料：

- 一、候選人登記表。
- 二、刊登於選舉公告之政見。
- 三、本人半身光面照片數張或電子檔。
- 四、候選人保證金。
- 五、繳交本會會費之證明。

前項之表格格式、字數限制與保證金之金額，由選舉委員會規定之。超出表格範圍或字數限制之部分，得逕不予刊登。

如欲登記者有於該學年度畢業之可能，應另附切結書，具結其於下學年度仍具學籍，始得完成登記。切結書格式由選舉委員會定之。

第二十三條

候選人登記應以書面或以文書型式經由通訊網路行之。

第二十四條

登記人繳交之資料及資格不合規定者，選舉委員會應拒絕受理其登記。

第二十五條

候選人登記時間，應不短於三日，但不得長於七日。

第二十六條

登記人得於候選人登記時間截止前，撤回登記。但撤回者，於當次選舉不得再次登記。

候選人登記時間截止後，不得撤回登記。

第二十七條

選舉委員會於受理登記時，應告知登記人其於選舉之權利及義務。

第二十八條

候選人登記時間截止後，如發現候選人有不符本法對候選人資格之規定者，選舉委員會應撤銷該候選人之登記。

第二十九條

已辦理登記者，如於登記後並未撤回登記，且有死亡、被退學或開除學籍之情事者，選舉委員會應宣告該次選舉停止，並擇期於七日內，重新辦理選舉。

第三十條

候選人登記時間截止後，選舉委員會應於選舉公報發布前，擇期辦理候選人號次抽籤。

候選人不克親自到場抽籤者，得以委託書委託一人代為抽籤。

候選人或其委託人未有到場抽籤者，由選舉委員會代為抽籤。

第二節 競選期間

第三十一條

本法所稱之競選期間，指選舉公報發布日，至投票期間開始前一日。

第三十二條

選舉委員會應於候選人登記時間屆滿後，不遲於下學期第十二周，發布該次選舉之選舉公報，內容應載明下列各款：

- 一、投、開票時間及地點。
- 二、應選舉之職位。
- 三、各選區之應選名額。
- 四、候選人之號次、個人履歷及政見。
- 五、選舉規則。
- 六、其他選舉相關之說明文字。

第三十三條

選舉委員會得於競選期間，舉辦公辦政見發表會，開放由各候選人登記參加。
公辦政見發表會之其他相關規定，由選舉委員會決定之。

第三十四條

候選人或任何人辦理競選活動，不得違反本法之規定。

第三十五條

候選人或任何人僅得於競選期間，辦理競選活動。
競選活動有張貼文宣品或懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等廣告物者，不得妨礙公共安全或交通秩序，並應於投票日後三日內自行清除。
於校內辦理之競選活動，不得製造噪音。

第三十六條

候選人或任何人，不得妨害其他候選人之競選活動。

第三十七條

選舉委員及選務人員，不得有下列之行為或情事：

- 一、公開演講或署名推薦為候選人宣傳。
- 二、為候選人站台或亮相造勢。
- 三、印發、張貼宣傳品為候選人宣傳。
- 四、懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等廣告物為候選人宣傳。
- 五、利用媒體為候選人宣傳。
- 六、參與競選遊行或拜票等活動。
- 七、其他有違行政中立之行為。

第三節 投票期間

第三十八條

本法所稱之投票期間，指選舉委員會發布之選舉及候選人登記公告，載明之投票期間之第一日，至其最後一日所規定之投票結束時間。

第三十九條

投票期間之長短，由選舉委員會規定之，但不得長於七日。

第四十條

選舉委員會應視選舉區之需求、各學系所之位置，設立若干投票所。

投票所內，應設立圈票亭，供選舉人秘密投票。

第四十一條

選舉之投票程序，由選舉人向選務人員領取選票，於選票圈選欄上，使用選舉委員會準備之工具圈選，並投入票匭中。

選舉人圈選後，不得將圈選內容示於他人。

第一項之投票程序，得以非紙本方案為之。其程序及執行辦法，依本法之規定，本法未規定者，適用其他法律之規定。

第四十二條

投票期間，如發生或可預見將發生天災或其他不可抗力情事，致不能投票時，由選舉委員會議決，得改定投票期間或由非紙本方案為之。

前項改訂投票期間，應至少於改訂之投票期間前三日公告之。

第四十三條

選舉人應於規定之投票時間內到投票所投票；逾時不得進入投票所。但已於規定時間內到達投票所尚未投票者，仍可投票。

前項所稱之到達投票所，以到達各該投票所登記領票之選舉人隊伍終端為準。無排隊隊伍者，以到達各該投票所登記領票處為準。

第四十四條

選舉人投票時，應憑本人學生證、休學證明書或學籍證明向選務人員登記，經選務人員查核選舉人身分後領取選舉票。

選舉委員會應設置適當機制，確保一選舉人僅得投票一次，不得重複投票。

二種以上選舉於同一投票所舉行投票時，選舉人應一次進入投票所領取選舉票，離開投票所後不得再次進入投票所領取選舉票。

第四十五條

選舉人領得選舉票後應自行圈投。

因身心障礙無法自行圈投但能表示其意思者，得依其請求，由選務人員一人在場，由其陪同者，依據本人意思，眼同協助或代為圈投。

前項若無陪同者，得由另一名選務人員代替之。

第四十六條

選票之格式，如附件一。

第四十七條

選舉人於投票所有下列情事之一者，選務人員應註銷其選舉票：

- 一、未完成投票程序即離開投票所者。
- 二、重複領取選票，尚未使用者。

三、擅自使用他人之選票者。

四、於紙本投票時，遺留選票於圈票亭或投票所，未投入票匭者。

註銷之選舉票，應由選務人員將其標記為無效票；於紙本投票時，並應清點其數量，收回作廢。

第四十八條

在投票所有下列情事之一者，選務人員應令其退出：

一、在場喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，不服制止者。

二、攜帶武器或危險物品入場者。

三、投票完成後仍滯留於圈票亭或投票所，不聽勸阻者。

四、有其他不正當行為，不服制止者。

選舉人有前項情事之一者，令其退出時，應將其選舉票註銷。

第四十九條

選舉人不得攜帶手機、攝影器材及其他具通訊或攝影功能之設備，進入投票所。

第四節 開票及結果公布期間

第五十條

本法所稱之開票及結果公布期間，指投票結束時間起，至選舉結果公告發布日。

第五十一條

投票期間結束後，各投票所應即由選務人員將投票結果彌封，攜至選舉委員會指定之開票所。

前項彌封，應將票匭之投票口封閉，並經執行彌封之選務人員簽名。

所有票匭皆移至開票所後，經選舉委員兩人以上確認選務人員之簽名，方得拆封。

第五十二條

選舉之開票程序，依下列各款規定辦理：

- 一、選務人員由已開封之票匭中，取出一張選票。
 - 二、取出選票之選務人員，公開依「（候選人號次）（候選人之姓名），一票」之格式唱票。
 - 三、另一選務人員於現場人員皆得清楚監看之處，以正字記號紀錄選票數量。
 - 四、取出選票之選務人員，於確認紀錄人員已劃記後，將已唱票之選票放置於現場人員皆得清楚監看之處。
 - 五、重複以上各款流程，並至所有票匭開票完畢。
- 前項第二款如遇同額或不足額競選時，依「（候選人號次）（候選人之姓名），（同意或不同意），一票」之格式唱票。

第五十三條

開票程序應公開為之。選舉人於不妨礙開票作業及現場秩序之範圍內，得進入開票所監看開票過程。

前項選舉人有致妨礙開票作業及現場秩序者，選務人員應令其退出開票所。

第五十四條

選舉委員會應於開票程序結束後，整理確認選舉結果，並開票程序結束當日之三日內，發布選舉結果公告，內容應載明下列各款：

- 一、本次選舉之當選人。
- 二、各選區之應選名額。
- 三、各候選人之得票數及得票率。
- 四、當次選舉之總投票率。
- 五、其他選舉結果相關之說明文字。

第五十五條

候選人之保證金，於選舉結果公告發布後七日內，退還予候選人。

第五節 補選

第五十六條

本法所稱之補選，指下列條文中所定者：

- 一、本法第十五條第三項。
- 二、本法第十九條。
- 三、組織章程第十一條。
- 四、本法第六十七條第一項及第二項。

第五十七條

補選之程序，除另有規定外，準用本法對選舉程序之規定。

本法第十五條第三項之補選，不適用第十五條第二項之門檻規定。

第五十八條

補選除另有規定外，應於第五十六條所定情事發生後十四日內辦理之。

第五章 罷免

第一節 罷免制度

第五十九條

會長副會長罷免案，由學生代表大會提出，再交由學生會全體選舉人複決。

學生代表大會通過罷免案後，即成立之。

第一項之複決，同意票數多於不同意票數，且有效票總數大於其當選時有效票總數二分之一者，罷免案通過。不達前述任一門檻者，罷免案不通過。

第六十條

學生代表大會選舉代表罷免案之制度，由被罷免之學生代表所屬選舉區，當次選舉有效票總數百分之二十五以上之選舉人連署提出，再交由該選舉區之選舉人複決。

前項複決，同意票數多於不同意票數，罷免案通過。不達前述門檻者，罷免案不通過。

第六十一條

學生代表大會選舉代表罷免案之提出，應由領銜人一人，以書面或以文書型式經由通訊網路，向選舉委員會提出。並於提出後之十四日內，將連署書暨連署名冊，付予選舉委員會。

未於前項十四日內簽署者，該簽署人之連署無效，不計入連署數量。

第一項之提出表格及連署書暨連署名冊，之式如附件二。

第六十二條

選舉委員會於收受連署書暨連署名冊後，應即核對清點，確認連署人資格及數量。

前項連署人資格及數量，皆符合第六十條第一項對連署之門檻者，罷免案成立。

第二節 罷免程序

第六十三條

罷免之程序，除另有規定外，準用本法對選舉程序之規定。

第六十四條

選舉委員會應於罷免案成立後之七日內，發布罷免公告：

- 一、被罷免人。
- 二、罷免投票之時間地點。
- 三、其他罷免相關之說明文字。

第六十五條

罷免投票之時間，應訂於罷免公告發布後，十四日內。

第六十六條

罷免投票之開票程序結束後，確認罷免案通過者，於選舉委員會發布罷免結果公告後，被罷免人即解職之。

第六十七條

被罷免人解職後，選舉委員會應於罷免結果公告發布後十四日內，對被罷免人之職位，辦理補選。

前項被罷免人為學生代表大會學生代表時，先依其當選時，依得票數排序取最高票未當選者遞補。如為不足額選舉時，則辦理補選。

第六十八條

罷免投票之選票，格式如附件三。

第六章 妨害選舉罷免之處份

第六十九條

有違反本法針對選舉罷免之程序規定者，依下列規定辦理：

- 一、選務人員，由選舉委員會將其解職。
- 二、候選人，由選舉委員會取消其選舉資格，並沒入保證金。

第七十條

候選人有以下任一情事者，由選舉委員會取消其選舉資格，並沒入保證金：

- 一、向其他候選人行求期約或交付財物，約定其放棄競選或為一定競選行為者，其收受者亦同。
- 二、向選舉人行求期約或交付財物，約定其不行使投票或為一定行為者，其收受者亦同。

三、以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害他人為競選、助選或行使投票權者。

四、以非法手法妨害選舉罷免事務者。

五、以非法手法使選舉產生不正結果者。

六、意圖使候選人當選或不當選，以文字、圖片或其他方式，散佈虛構事實，而生損害於公眾者。

七、候選人資格不符規定，但以詐術使選委會為候選申請登記者。

八、接受任何校外經費之捐助。

前項各款之未遂行為，以既遂斷之。

選務人員有第一項各款行為、未遂或配合者，亦應由選舉委員會將其解職。

第七章 附則

第七十一條

本法自公布日起施行。